

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5065542-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: CAUE LIPPMA SOUTEIRO E OUTRO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS

MEDIDA DE URGÊNCIA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE -FORNECIMENTO DE INSUMOS MONITOR FREESTYLE® LIBRE E SENSOR DE FREESTYLE LIBRE® PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO I - APARELHO E ACESSÓRIOS PRETENDIDOS NÃO ESSENCIAIS AO TRATAMENTO DA PARTE AUTORA (AINDA QUE INEGÁVEIS A PRATICIDADE, O CONFORTO E A QUALIDADE DE VIDA), QUE JUSTIFIQUE O DISPÊNDIO DE ELEVADO VALOR - MEDIDA DE URGÊNCIA DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA - DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER A MEDIDA DE URGÊNCIA do autor e de a ela NEGAR PROVIMENTO, de forma a manter a decisão do Evento 11 que, na origem, indeferiu a antecipação de tutela requerida pela parte autora. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5065542-65.2024.4.02.5101

510014459028 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5065542-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: CAUE LIPPMA SOUTEIRO E OUTRO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo da 33ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5060907-41.2024.4.02.5101 (Evento 11), de indeferimento do fornecimento pela União, Estado e Município do Rio de Janeiro, solidariamente, dos insumos Monitor FreeStyle® Libre e Sensor de FreeStyle Libre®.

Sustenta a recorrente, em síntese, que os insumos pleiteados (Monitor Freestyle Libre e Sensor de Freestyle Libre) auxiliam o paciente, informando "a glicemia de forma contínua e mostra tendência de sua queda, possibilitando à família a tomada de providências antes da ocorrência da hipoglicemia, minimizando, assim, o risco de episódios graves, com convulsão, perda da consciência e, até mesmo, morte. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com posterior provimento para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

Decisão proferida em Ev. 3 destes autos, negou a antecipação de tutela recursal, mantendo a decisão impugnada.

Contrarrazões apresentadas pela União Federal (Ev. 12) e pelo Estado do Rio de Janeiro (Ev. 13).

Parecer do Ministério Público Federal, em Ev. 27 dos autos originários, no qual deixa de opinar quanto ao mérito da lide, apenas atestando a regularidade do processamento do feito.

É o relatório. Passo a decidir.

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, do que decorre, em princípio, uma solidariedade entre os entes federativos, no que diz respeito à sua prestação. Esse regime de responsabilidade solidária instituído pela Constituição inclui, porque indissociável do dever constitucional de todos os entes federativos de assegurar o direito fundamental à saúde, o fornecimento gratuito de medicamentos e a realização de exames às pessoas que não tenham condições financeiras para o custeio.

Inicialmente, parece-me que, uma vez constatada a necessidade de um tratamento médico para uma pessoa que não tenha condições de custeá-lo, em princípio se impõe ao Estado, em regime de solidariedade entre os entes federativos das três esferas, uma atuação positiva, no sentido de propiciar o tratamento exigido para a preservação de sua saúde, não havendo, neste tocante, margem de discricionariedade para o administrador, senão vinculação que decorre do art. 196 da Constituição Federal.

Deste entendimento não destoa a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgado abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DE INTERESSES OU DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 1.533/51. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA 83/STF.

1. Não merece prosperar o recurso quanto à afronta ao art. 1º da Lei 1.533/51. O fundamento da inexistência da demonstração do direito líquido e certo não é apropriado em recurso especial, visto que demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Qualquer um dos entes federativos - União, estados, Distrito Federal e municípios - tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Agravo regimental improvido.

(STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 609.204/CE, Rel. Min. Humberto Martins, julg. de 16/12/2014, DJe de 19/12/2014)

Embora haja um dever solidário dos entes federados em prover uma assistência integral à saúde, tal qual exposto anteriormente, não se ignora que uma mesma doença possa ser tratada de diversas formas e com diferentes medicamentos, sendo a definição do tratamento adequado a cada caso uma questão de ordem médica e não propriamente de ordem jurídica. Assim, a escolha da alternativa terapêutica adequada a cada doença, quando seu tratamento é feito pelo Sistema Único de Saúde, cabe em princípio ao corpo médico do sistema único de saúde, tal qual estruturado na legislação, devendo tais escolhas ser em princípio prestigiadas pelo Poder Judiciário, na medida em que embasadas em estudos técnicos na área de medicina.

No entanto, embora a escolha do administrador, com base em estudos técnicos, deva ser em princípio prestigiada, não está o Judiciário a ela absolutamente adstrito ou impedido de atuar supletivamente, caso haja nos autos indicativo de que a terapêutica oferecida não tem se mostrado adequada ou suficiente, havendo outras alternativas disponíveis. Entender de modo contrário seria retirar do Poder Judiciário a atribuição de tutelar os direitos fundamentais, em flagrante violação à Constituição.

Dos laudos médicos acostados nos autos originários (Evento 1, Anexo 2, Páginas 10/14), verifica-se que a parte autora é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, diagnosticada em outubro de 2013. Apesar de fazer uso de análogos de insulina e dieta com contagem de carboidrato, apresenta labilidade glicêmica com hipoglicemias graves e de evolução rápida com risco de sequelas neurológicas.

Do parecer emitido pelo Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde - NAT, em Ev. 9 dos autos originários, destacam-se as seguintes informações:

Diante do exposto, informa-se que o aparelho **FreeStyle Libre®** e sensores apesar de estarem indicados para o manejo do quadro clínico do Autor, não é imprescindível. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

Quanto à disponibilização do equipamento aparelho **FreeStyle Libre®** e sensores pleiteados, no âmbito do SUS, informa-se que não estão padronizados em nenhuma lista para dispensação no município e no estado do Rio de Janeiro. Assim, não há atribuição exclusiva do município ou do Estado do Rio de Janeiro ao seu fornecimento.

Considerando o exposto, informa-se que o teste de referência (glicosímetro capilar, tiras reagentes e lancetas) preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (automonitorização convencional) está padronizado pelo SUS para distribuição gratuita aos pacientes portadores de diabetes *mellitus* dependentes de insulina, pelo Programa de Hipertensão e Diabetes – HIPERDIA.

Para o acesso ao glicosímetro e os insumos (tiras reagentes e lancetas) ofertados pelo SUS, sugere-se que a representante legal do Autor compareça à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação.

Destaca-se que o aparelho **FreeStyle Libre®** e sensores possuem registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ressalta-se que, de acordo com documento médico acostado ao processo, não há contraindicação ao uso do equipamento pleiteado.

Quanto ao questionamento acerca do risco de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde do Autor, destaca-se que em documento médico (Evento 1, ANEXO2, Página 10), foi

informado que o Autor não apresenta complicações crônicas, no entanto, apresenta risco de sequelas neurológicas devido a hipoglicemias graves, assintomáticas e de evolução rápida. Entretanto, reitera-se que a aferição da glicemia pode ser realizada através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

Como se vê, embora indicados ao caso do autor, os insumos pretendidos não são essenciais ao tratamento da parte autora (ainda que inegáveis a praticidade, o conforto e a qualidade de vida) que justifique o dispêndio de elevado valor direcionado a uma única pessoa em detrimento dos demais administrados, ao passo que existem métodos eficazes de aferição da glicemia e de administração de insulina padronizados pelo SUS.

Cabe salientar a informação do parecer do NAT, no sentido de que a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro¹, por meio do Programa de Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA), disponibiliza gratuitamente insulinas e insumos indicados para tratamento e monitorização da glicemia da Diabetes Tipo I, como glicosímetro, fitas para determinação da glicemia, seringas, lancetas e lancetadores.

Ademais, houve incorporação ao SUS das insulinas de ação rápida e de ação lenta (prescritas ao autor, Ev. 1.2, fl. 14) para tratamento da Diabetes Mellitus tipo I, conforme critérios definidos no PCDT para a referida doença, com fornecimento através do CEAF, bastando que o paciente efetue o cadastro.

Dessa forma, em um juízo de cognição sumária compatível com o momento processual, entendo que deve ser mantida a decisão da origem que indeferiu a tutela de urgência, a fim de que se dê prosseguimento à instrução processual.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER A MEDIDA DE URGÊNCIA** do autor e de a ela **NEGAR PROVIMENTO**, de forma a manter a decisão do Evento 11 que, na origem, indeferiu a antecipação de tutela requerida pela parte autora. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.

1. <http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/exibeconteudo?id=4447174>